

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
SISTEMA CEP/CONEP

GUIA ORIENTATIVO CEP/UFR 2022



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS

GUIA ORIENTATIVO DO CEP/UFR
SISTEMA CEP/CONEP [recurso eletrônico]:2022

Rondonópolis – MT
2022



Ministério da Educação
Universidade Federal de Rondonópolis

Reitora

Analy Castilho Polizel de Souza

Vice- Reitora

Antonia Marília Medeiros Nardes

Organização



A reprodução não autorizada desta publicação, por qualquer meio, seja total ou parcial, constitui violação da Lei nº 9.610/98.

A EdUFR segue o acordo ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, em vigor no Brasil, desde 2009.

A aceitação das alterações textuais e de normalização bibliográfica sugeridas pelo revisor é uma decisão do autor/organizador.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

U58g	Universidade Federal de Rondonópolis. Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Guia orientativo do CEP/UFR Sistema CONEP [recurso eletrônico] : 2022 / Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. – Dados eletrônicos (1 arquivo : il. color. 63 p., pdf). – Rondonópolis : EdUFR, 2022. Inclui bibliografia. 1. Pesquisa – Aspectos morais e éticos. 2. Bioética. I. Título. CDU 614.253 Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da UFR
------	---

Capa: Oendel Veiga

Diagramação: Rodolfo Cassimiro de Araujo Berber:

AP010



Editora da Universidade Federal de Rondonópolis

Avenida dos Estudantes, 5055 – Cidade Universitária
Rondonópolis – MT, 78736-900

Website: <https://ufr.edu.br/editora/>

Fone: (66) 3410-4127

Histórico de Revisão do Guia

Versão do Guia	Coordenação Responsável	Data	Descrição
2022-01	Raquel Gonçalves Salgado	06/09/2022	Orientações aos/às Pesquisadores/as e Membros/as do CEP/UFR

OBS: Para sugestões, críticas e correções, a fim de aprimorar este guia, favor enviar e-mail para: cep@ufr.edu.br

Ministério da Saúde – MS

Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes

Conselho Nacional de Saúde – CNS

Fernando Zasso Pigatto

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Conep

Laís Bonilha - Coordenadora Representante do CNS

Helenice Nakamura - Coordenadora Adjunta Representante do CNS

Claudio Stefanoff - Coordenador Adjunto Representante do pleno

Patrícia Boaventura - Coordenadora Adjunta Representante do
MS/Decit

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/UFR

Coordenadora do CEP/UFR: Raquel Gonçalves Salgado

Vice coordenadora do CEP/UFR: Aline Pereira Marques

Secretária Administrativa: Natália Araújo Souza Neves

Membros titulares: Adilson José Francisco; Azize Cristina Capelli Nassr; Camila Leonardo Miotto; Carla Regina de Almeida Corrêa; Carlos Eduardo de Freitas; Cristina Alves Lacerda; Eglen Sílvia Pipi Rodrigues; Érika Virgílio Rodrigues da Cunha; Fábio Basaglia Fonseca Francisco de Salles Almeida Mafra Filho; Franciane Rocha de Faria Barbosa; Helen Fernanda Barros Gomes; Jeater Waldemar Maciel Correa Santos; Keteri Poliane Moraes de Oliveira; Marcia Ferreira Moreno; Maurício Alves Rodrigues Pugas; Ricardo Alexandre Kawashita Ribeiro; Rosevaldo de Oliveira; Soraia Silva Prietch; Sueli Maria Alves; Suellen Rodrigues de Oliveira Maier; Verônica Domingos Miranda; Edinaldo Santos de Souza (Representante dos/as Participantes de Pesquisa - Conselho Municipal de Saúde); Márcia Ferreira Moreno (Representante dos/as Participantes de Pesquisa - Conselho Municipal de Educação).

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CAAE: Certificado de Apresentação de Apreciação Ética

CEP: Comitê de Ética em Pesquisa

CNS: Conselho Nacional de Saúde

Conep: Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

Funai: Fundação Nacional do Índio

MS: Ministério da Saúde

SUS: Sistema Único de Saúde

TALE: Termo de Assentimento Livre e Esclarecido

TCLE: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UFMT: Universidade Federal de Mato Grosso

UFR: Universidade Federal de Rondonópolis

SUMÁRIO

Considerações iniciais	8
Prefácio	9
Apresentação	11
1 Definições e atribuições do sistema CEP/CONEP	12
1.1 Especificidades do CEP e da CONEP	13
1.2 O CEP/UFR	17
2 Procedimentos éticos conforme as resoluções CNS N°466/2012 E 510/2016	22
2.1 Procedimentos éticos na Resolução CNS N° 466/2012	24
2.1.1 Definindo riscos e benefícios da pesquisa	25
2.1.3 Medidas de mitigação dos riscos	31
2.2 Procedimentos éticos na Resolução CNS N° 510/2016	32
2.2.1 Riscos e Benefícios	33
2.2.2 Processos de consentimento e assentimento	35
2.2.3 Medidas de mitigação de riscos	38
3 O processo de submissão dos protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil	40
3.1 O cadastro do/a pesquisador/a na Plataforma Brasil	41
3.2 O/A pesquisador/a responsável	42
3.3 Documentos obrigatórios ou protocolo de pesquisa	43
3.3.1 O Projeto de Pesquisa	44
3.3.2 Folha de Rosto	45
3.4 Documentos obrigatórios de acompanhamento da pesquisa	47
3.4.1 Emenda	47
3.4.2 Relatório(s) parcial(is)	48
3.4.3 Relatório Final	49
3.4.4 Comunicação de término de projeto	50
3.4.5 Relatório de suspensão	52
4 Fluxograma e apreciação dos protocolos de pesquisa	53
4.1 O parecer do relator	53
4.2 Parecer do colegiado e parecer consubstanciado	56
5 Considerações finais	60
6 Referências	61

Considerações iniciais

Caro(a) Pesquisador(a),

A Universidade Federal de Rondonópolis tem uma grande satisfação de tê-lo/a conosco nesta fase tão significativa da vida institucional. A implantação da UFR tem sido bastante desafiadora para todos os/as servidores/as e discentes que assumiram o compromisso em criar uma Universidade realmente nova, que se torne, no futuro próximo, referência em pesquisa, qualidade de ensino, extensão e inovação.

Sabemos que esta é uma meta ousada e que alcançá-la exigirá um grande comprometimento de nossa comunidade acadêmica. Esse desafio nos provoca esperança, pois confiamos plenamente no comprometimento das pessoas que formam nossa instituição, pois, desde o início, a UFR tem sido o sonho coletivo, construído diariamente com trabalho e dedicação de muitos/as.

Sabemos também que para alcançar nossa meta é preciso incentivar o desenvolvimento de pesquisas proeminentes, fundamentadas nos princípios éticos e legais, o que nos leva à atuação do CEP/UFR que tem apresentado um trabalho de excelência, alinhado com as diretrizes da Universidade Federal de Rondonópolis. Prova disso é este Guia Orientativo que busca agilizar a missão dos/as pesquisadores/as quanto aos procedimentos corretos baseados nas resoluções vigentes, além do processo de submissão na Plataforma Brasil.

Este esforço ressalta o compromisso institucional com a pesquisa e você pesquisador(a) é uma das prioridades da Universidade Federal de Rondonópolis. Você é parte deste grande esforço coletivo, por isso, conte conosco para continuar a apoiar e incentivar cada vez mais pesquisas de qualidade e relevância. Sucesso!

Analy Castilho Polizel de Souza

Reitora da UFR

Prefácio

O Guia Orientativo do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em tela, é uma síntese do que dispõe a legislação brasileira com relação às pesquisas envolvendo seres humanos em território nacional.

Os princípios norteadores da ética em pesquisa com seres humanos - autonomia, não-maleficência, beneficência e justiça - constituem os pilares de um sistema operacional coordenado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que delimitam conceitos e definições para auxiliar pesquisadores na condução de seus estudos, com vistas à proteção dos/as participantes, por meio do Sistema CEP/Conep.

No Brasil, os procedimentos éticos relacionados às pesquisas envolvendo seres humanos estão ancorados, atualmente, na Resolução CNS nº 466/2012 e na Resolução CNS nº 510/2016, ambas do Conselho Nacional de Saúde e vinculadas à CONEP. Existem outras resoluções que regulamentam os procedimentos éticos em pesquisa com seres humanos em diferentes contextos, bem como resoluções que regulamentam a composição, a estruturação e o funcionamento do Sistema CEP/Conep.

Sob esta ótica, torna-se imperativo que todos/as os/as pesquisadores/as que realizam pesquisas com seres humanos tenham conhecimento sobre o processo de submissão de protocolos (projeto) de pesquisa, e o façam a partir da Plataforma Brasil. Tal plataforma foi implantada em 2012 e vem colaborando significativamente com a operacionalização das análises éticas dos protocolos de pesquisa pelos Comitês de Ética em Pesquisa de todo país.

No cenário local, as atividades do Sistema CEP/Conep iniciaram em Rondonópolis no ano de 2016, tendo como mantenedora a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e, após a emancipação do então Campus Universitário, a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) tornou-se a mantenedora.

Respaldados nos princípios que norteiam a ética em pesquisa com seres humanos e em consonância com o caráter deliberativo, consultivo e educativo, o CEP da UFR vem, por meio deste guia, disponibilizar

informações acerca dos procedimentos operacionais do Sistema CEP/Conep a toda comunidade acadêmica da UFR, bem como às demais instituições de ensino e de saúde que, porventura, venham submeter seus protocolos de pesquisa à apreciação ética.

Boa leitura!

Profª Suellen Rodrigues de Oliveira Maier
Past-Coordenadora do CEP/UFR

Apresentação

Caro/a leitor/a,

O presente Guia Orientativo traz importantes informações sobre o Sistema CEP/CONEP, relacionadas, sobretudo, aos procedimentos éticos baseados nas resoluções vigentes, além de orientar o processo de submissão de protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil e instruir acerca de sua apreciação. Este guia foi desenvolvido especialmente para amparar quem vai submeter ou já submeteu um protocolo de pesquisa ou quem ingressou como membro do Comitê de Ética (CEP) e gostaria de saber mais sobre direitos, garantias dos participantes e trâmites na Plataforma Brasil.

Este material é baseado na Resolução CNS n° 466/12 e Resolução CNS n° 510/16, principais orientadoras de ética em pesquisa em nosso país. O conteúdo foi cuidadosamente elaborado pelos membros do CEP da Universidade Federal de Rondonópolis e se trata de uma seleção de trechos de resoluções, manuais e normativas do Sistema CEP/CONEP, interpretados de forma didática para facilitar a leitura e o entendimento.

Aqui, neste guia, poder-se-á compreender melhor como acontecem as pesquisas com seres humanos no Brasil, saber quais órgãos competentes trabalham para regular, normatizar, educar e proporcionar segurança e autonomia para as pessoas que, de alguma forma, estão participando, já participaram ou pretendem participar de uma pesquisa. Dessa maneira, espera-se que este material seja uma ferramenta de auxílio tanto para você, pesquisador/a, quanto para os membros do CEP.

Boa leitura!

Profª Raquel Gonçalves Salgado
Coordenadora do CEP/UFR

Aline Pereira Marques
Vice coordenadora do CEP/UFR

1 Definições e atribuições do sistema CEP/CONEP

Tendo em vista a necessidade primordial de regulamentar as pesquisas realizadas na área da saúde, assim como nas áreas humanas e sociais, com a finalidade de proteger os/as participantes de pesquisa em seus direitos e assegurar que os estudos sejam realizados de forma ética, em 1996 foi criada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

A Conep está diretamente ligada ao Conselho Nacional de Saúde e apresenta uma composição multi e transdisciplinar, reunindo representantes de diferentes áreas do conhecimento para cumprir sua principal atribuição, que é a avaliação dos aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos no Brasil. Em cumprimento à sua missão, a Conep elabora e atualiza as diretrizes e as normas para a proteção dos/as participantes de pesquisa e coordena o Sistema CEP/Conep.

O Sistema CEP/Conep é formado pela Conep (instância máxima de avaliação ética em protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos) e pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), instâncias regionais dispostas em todo território brasileiro. Este sistema utiliza mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-relação, em um trabalho cooperativo que visa, especialmente, à proteção dos/as participantes de pesquisa no Brasil, de forma coordenada e descentralizada. O Sistema envolve pesquisadores/as, assistentes de pesquisa, professores/as e estudantes universitários/as, estudiosos/as de bioética, juristas, profissionais de saúde, representantes dos/as participantes de pesquisa, instituições de ensino e centros de pesquisa.

A Conep possui autonomia para a análise ética de protocolos de pesquisa de alta complexidade de áreas temáticas especiais (como genética humana, reprodução humana, populações indígenas e pesquisas de

cooperação internacional) e de projetos de pesquisa propostos pelo Ministério da Saúde (MS).

Por sua vez, os CEP são responsáveis pelos protocolos de pesquisa de baixa e média complexidade e são a porta de entrada no sistema para todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos. Dessa forma, as análises que competem à Conep passam primeiramente no CEP e, automaticamente, são encaminhadas para análise na Conep.

Na análise da Conep, as características de uma pesquisa ética serão observadas, de acordo com o apresentado em sua página eletrônica
URL:<http://www.conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/index.html>:

- ✓ **respeitar o/a participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir e de permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio da manifestação expressa, livre e esclarecida;**
- ✓ **ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e de riscos;**
- ✓ **garantir que danos previsíveis sejam evitados; e,**
- ✓ **ter relevância social, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio humanitária.**

Há outras importantes diferenças nas atribuições do CEP e da CONEP e em sua relação com a comunidade.

1.1 Especificidades do CEP e da CONEP

Como uma instância local de apreciação dos protocolos de pesquisa, O CEP é, geralmente, criado pela instituição (universidade ou autarquia) em que são realizadas pesquisas. É no CEP, portanto, que serão feitos os registros das pesquisas, primando-se pelo critério de regionalidade.

A Conep é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e está vinculada diretamente ao Conselho Nacional de Saúde (CNS). É responsável pela homologação dos resultados do CEP e pela avaliação dos protocolos de pesquisa de alto risco.

A Conep foi criada por meio da Resolução CNS nº 196/1996 e teve sua constituição designada pela Resolução CNS nº 246/1997. Além da função normativa, uma vez que lhe cabe regulamentar as normas e as diretrizes éticas para a realização de pesquisas com seres humanos no país, a Conep assume, igualmente, as funções consultiva, deliberativa e educativa. Neste prisma, atua conjuntamente com uma rede de CEP organizados nas instituições onde as pesquisas se realizam.

As atribuições da Conep são as seguintes:

- ✓ **examinar os aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos, bem como adequar e atualizar as normas pertinentes;**
- ✓ **estimular a participação popular nas iniciativas de controle social das pesquisas com seres humanos, além da criação de CEP institucionais e de outras instâncias;**
- ✓ **registrar e supervisionar o funcionamento e cancelar o registro dos CEP que compõem o Sistema CEP/Conep;**
- ✓ **analisar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos com temáticas especiais, sempre orientada pelos princípios da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que resultem em morosidade na análise;**
- ✓ **fortalecer a participação dos CEP por meio de um processo contínuo de capacitação, qualificação e acreditação;**
- ✓ **coordenar o processo de acreditação dos CEP, credenciando-os de acordo com níveis de competência que lhes possibilitem ser delegadas responsabilidades originárias da Conep;**
- ✓ **analisar e monitorar, direta ou indiretamente, no prazo estipulado em normativa, os protocolos de pesquisa que envolvam necessidade de maior proteção em relação aos/às seus/suas participantes;**

- ✓ analisar e monitorar, direta ou indiretamente, protocolos de pesquisa com conflitos de interesse que dificultem ou inviabilizem a justa análise local;
- ✓ analisar, justificadamente, qualquer protocolo do Sistema CEP/Conep, sempre que considere pertinente; e,
- ✓ analisar, em caráter de urgência e com tramitação especial, protocolos de pesquisa que sejam de relevante interesse público, tais como os protocolos que contribuam para a saúde pública, a justiça e a redução das desigualdades sociais e das dependências tecnológicas, mediante solicitação do Ministério da Saúde, ou de outro órgão da Administração Pública, ou, ainda, a critério da plenária da Conep/CNS.

O CEP institucional, por conseguinte, tem a função de revisar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos. Tem como responsabilidade primária decidir sobre os aspectos éticos das pesquisas a serem desenvolvidas na instituição, de modo a garantir e resguardar a integridade e os direitos dos/as voluntários/as participantes de pesquisa. Tem também papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na ciência, bem como a atribuição de receber denúncias e requerer a sua apuração. Assim, constituem atribuições do CEP:

- ✓ avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos (inclusive os multicêntricos, interdisciplinares e interdepartamentais), com prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades do Sistema Único de Saúde (SUS), com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo parecer devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios da impessoalidade, da transparência, da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que resultem em morosidade na análise;
- ✓ desempenhar papel consultivo e educativo em questões de ética;
- ✓ elaborar plano de capacitação permanente;

- ✓ observar os aspectos normativos e operacionais necessários para manter o funcionamento adequado do CEP;
- ✓ atentar-se às normas vigentes e às orientações emitidas pela Conep;
- ✓ realizar a gestão de suas atividades;
- ✓ defender os interesses dos/as participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade;
- ✓ contribuir no desenvolvimento de pesquisas dentro de padrões éticos;
- ✓ manter relação de proximidade com outros CEP;
- ✓ receber dos/as participantes da pesquisa ou de qualquer outra parte, denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o curso normal de um estudo, decidindo pela sua continuidade, modificação ou suspensão;
- ✓ requerer instauração de sindicância em caso de denúncias de irregularidades de natureza ética nas pesquisas e, em havendo comprovação, comunicar à Conep e, no que couber, a outras instâncias; e,
- ✓ elaborar seu regimento interno.
- ✓

Uma importante atribuição da Conep é examinar aspectos éticos das pesquisas encaminhadas pelos CEP das instituições que envolvam áreas temáticas especiais, tais como genética humana, reprodução humana, populações indígenas, além daquelas dedicadas à elaboração de novos dispositivos para a saúde, pesquisas conduzidas no exterior e as que envolvam aspectos de biossegurança. Tais áreas são consideradas de alta complexidade e contam com normas e diretrizes éticas específicas.

A Conep funciona também como instância de recursos e assessoria ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Saúde, ao Sistema Único de Saúde, bem como ao governo e à sociedade, no diz respeito às questões relativas a pesquisas com seres humanos. Pode, portanto, ser contatada por instituições, pesquisadores/as, pessoas participantes das pesquisas e outros/as envolvidos/as ou interessados/as.

Para garantir a idoneidade no processo de avaliação ética das pesquisas, a Conep e os CEP têm composição multidisciplinar com

participação de pesquisadores/as, estudiosos/as de bioética, juristas, profissionais de saúde, das ciências sociais, humanas e exatas e representantes de participantes de pesquisa. Essa composição múltipla e pluridisciplinar visa conferir segurança sobre os pareceres dos protocolos avaliados. **Protocolo de pesquisa** é o conjunto de documentos (que pode ser variável a depender do tema do estudo) que apresenta a proposta de uma **pesquisa** a ser analisada pelo Sistema CEP/Conep.

Os **documentos essenciais** que norteiam o Sistema CEP/Conep são:

- ✓ **Resolução CNS nº 240/1997: representante dos/as usuários/as;**
- ✓ **Resolução CNS nº 370/2007: registro e credenciamento de CEP;**
- ✓ **Resolução CNS nº 446/2011: composição e funcionamento da Conep;**
- ✓ **Resolução CNS nº 506/2016: acreditação dos CEP;**
- ✓ **Norma de Procedimentos CNS nº 006/2009: inspeção de CEP;**
- ✓ **Norma Operacional nº 001/2013;**
- ✓ **Resolução CNS nº 466/2012: dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos; e,**
- ✓ **Resolução CNS nº 510/2016: dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos dos/as participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana.**

1.2 O CEP/UFR

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) teve sua primeira reunião no dia 08 de junho de 2016, quando ainda era associado à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O CEP/UFR está localizado no Bloco Administrativo da UFR, térreo, sala 1, com endereço na Avenida dos Estudantes, nº 5055, Cidade

Universitária, em Rondonópolis/MT, sob o CEP 78736-900. O telefone e o e-mail para contato são, respectivamente: (66) 3410-4153 / <cep@ufr.edu.br>. O horário de atendimento ao público é de segunda-feira à quinta-feira, das 13 horas às 17 horas. Informações como datas de reuniões e membros do CEP, além de downloads de documentações diversas, estão disponíveis em:

URL: <<https://ufr.edu.br/servicos/cep-rondonopolis/>>.

O CEP/UFR é orientado pelo Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Rondonópolis, de 13 de março de 2020, que disciplina os critérios de composição, competências e procedimentos do CEP.

Os membros do CEP têm total independência de ação no exercício de suas funções no Comitê, mantendo sob caráter confidencial as informações relacionadas às pesquisas em apreciação. Não podem sofrer qualquer tipo de pressão por parte de superiores/as hierárquicos/as ou pelos/as interessados/as em determinada pesquisa e não devem ser submetidos a conflitos de interesses, isentando-se de qualquer envolvimento financeiro. É vedado, tanto aos/às titulares quanto aos/às suplentes, exercer atividades nas quais interesses privados possam comprometer o interesse público e sua imparcialidade no exercício de suas atividades no Sistema CEP/Conep.

O CEP/UFR é constituído por um colegiado composto de, no mínimo, nove membros, dentre profissionais das áreas de ciências da saúde, ciências humanas e sociais, ciências agrárias e ciências exatas, e também por pelo menos dois/duas representantes da comunidade e/ou servidores/as da instituição ou indicado/a pelo Conselho Municipal de Saúde e/ou Conselho Municipal de Educação, além dos/as respectivos/as suplentes:

- ✓ **04 Docentes lotados/as no Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN);**
- ✓ **04 Docentes lotados/as no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS);**

- ✓ **04 Docentes lotados/as no Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT;**
- ✓ **04 Docentes lotados/as na Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas (FACAP);**
- ✓ **04 Docentes lotados/as na Faculdade de Ciências da Saúde (FCS);**
- ✓ **02 Técnicos/as Administrativos/as lotados/as no Campus;**
- ✓ **01 Representante do Conselho Municipal de Saúde;**
- ✓ **01 Representante do Conselho Municipal de Educação; e,**
- ✓ **01 Secretário/a.**

A designação dos membros do CEP é feita por meio de portaria assinada pelo/a Pró-Reitor/a de Pesquisa e o mandato dos membros do CEP é de 03 (três) anos, sendo permitida a recondução. A substituição dos membros é requerida por meio de comunicação do Comitê às unidades de origem (Institutos ou Faculdades e Reitoria da UFR), que deverão designar novos/as representantes e indicá-los/as por ofício ao CEP. O membro do Comitê que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas sem justificativa ou mais da metade do número de reuniões ordinárias anuais, mesmo quando justificadas as ausências, deixará de integrar o CEP/UFR.

Os membros do CEP não podem ser remunerados no desempenho de sua tarefa, podendo receber ressarcimento de despesas efetuadas com transporte, hospedagem e alimentação, sendo imprescindível que sejam dispensados de suas atividades laborais nos horários de atuação no CEP, dado o caráter de relevância pública da função.

O CEP é presidido por um dos membros (o/a coordenador/a), eleito/a entre seus pares e nomeado/a pelo/a Pró-Reitor/a de Pesquisa. O mandato é de 03 (três) anos, com possibilidade de recondução. O/A coordenador/a indica o/a vice coordenador/a dentre seus pares e o CEP também conta com um/a secretário/a, designado/a pelo/a Reitor/a da UFR.

Aos membros do CEP compete:

- ✓ **estudar e relatar os projetos que lhes forem atribuídos pelo/a coordenador/a;**

- ✓ comparecer às reuniões ordinárias, proferindo deliberação ou pareceres e manifestando-se a respeito de matérias em discussão;
- ✓ requerer deliberação de matéria em regime de urgência;
- ✓ verificar a instrução de procedimentos estabelecidos, a documentação e os registros dos dados gerados no decorrer do processo, o acervo de dados obtidos, os recursos humanos envolvidos, os relatórios parciais e finais do processo;
- ✓ desempenhar atribuições que lhes forem designadas pelo/a coordenador/a; e,
- ✓ apresentar proposições sobre as questões atinentes ao Comitê;

Os membros do CEP e todos/as os/as funcionários/as que têm acesso aos documentos, inclusive virtuais, e às reuniões, devem manter sigilo acerca de seus conteúdos. Adicionalmente, o membro do Comitê deverá se declarar impedido de emitir pareceres ou participar do processo de tomada de decisão na análise de protocolo de pesquisa em que estiver diretamente ou indiretamente envolvido.

Sobre o **funcionamento do CEP**:

- ✓ o CEP realiza 12 (doze) reuniões ordinárias durante o ano, sendo uma reunião ordinária em cada mês, em datas e horários previamente agendados;
- ✓ a reunião do CEP instala-se e delibera-se em primeira e segunda chamadas, com a presença equivalente da maioria simples dos seus membros;
- ✓ as deliberações tomadas ad referendum são encaminhadas ao plenário do CEP para deliberação deste na primeira reunião seguinte;
- ✓ é facultado ao/à coordenador/a e aos membros do Comitê solicitar reexame de qualquer decisão exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, inadequação técnica ou de outra natureza;
- ✓ as deliberações são nominais e tomadas por maioria simples dos presentes;

- ✓ o conteúdo tratado durante todo o procedimento de análise dos protocolos tramitados no CEP é de ordem estritamente sigilosa e suas reuniões são sempre fechadas ao público. Os membros do CEP e todos/as os/as servidores/as que têm acesso aos documentos, inclusive virtuais, e reuniões, devem manter sigilo, comprometendo-se, por declaração escrita, sob pena de responsabilidade; e,
- ✓ é vedada a revelação dos nomes dos/as relatores/as designados/as para a análise dos protocolos de pesquisa.



2 Procedimentos éticos conforme as resoluções CNS Nº466/2012 E 510/2016

Em 2011, foi iniciada uma ampla discussão no Sistema CEP/Conep com o objetivo de atualizar aspectos relacionados aos procedimentos éticos das pesquisas. Esse processo intenso de debates culminou na elaboração da Resolução CNS nº 466/2012, que revogou a Resolução CNS nº 196/1996 e criou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

A Resolução CNS nº 466/2012, ainda em vigência, embora se pautasse expressivamente nos procedimentos éticos voltados às pesquisas em ciências biomédicas, foi criada com o propósito de abranger todas as áreas de conhecimento. Entretanto, o fato de haver uma única regulamentação de ética em pesquisa com seres humanos gerou descontentamentos e embates na comunidade científica, tais como:

- ✓ as diferenças nos procedimentos de proteção aos/às participantes de pesquisa diante dos riscos das pesquisas envolvendo seres humanos, quando se trata de pesquisas biomédicas e de pesquisas em ciências humanas e sociais; e,
- ✓ o fato de a Resolução CNS nº 466/2012 não atender satisfatoriamente às demandas específicas das ciências humanas e sociais, sobretudo no que tange às concepções epistemológicas e às metodologias, o que repercutia diretamente nos modos de conceber, de realizar e de avaliar os procedimentos éticos.

Os debates tornaram-se cada vez mais acirrados e foram ganhando corpo e sistematização no âmbito de um grupo de trabalho dentro da Conep. No período de agosto de 2013 a março de 2016, esse grupo mobilizou a participação de 18 (dezoito) associações das áreas das ciências humanas e sociais, incluindo o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Foram realizadas mais de 30 (trinta) reuniões em Brasília, para a discussão e a elaboração da minuta de uma resolução específica para as pesquisas em ciências humanas e sociais ou que utilizam metodologias dessa área de conhecimento. A Resolução CNS nº 510/2016, atualmente em vigência, portanto, resultou desse intenso debate e trabalho.

Embora haja muitas confluências entre as Resoluções CNS nº 466/2012 e 510/2016, há aspectos que são marcados por diferenças que, além de estarem relacionadas às questões epistemológicas e metodológicas próprias das ciências humanas e sociais, remetem aos procedimentos éticos, tais como:

- ✓ **a composição equitativa de pesquisadores/as, tanto dentro da Conep quanto nos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), para a análise dos projetos de pesquisa da área das ciências humanas e sociais;**
- ✓ **o reconhecimento de que, na avaliação ética, não cabem análises concernentes ao mérito acadêmico, que dizem respeito aos aspectos teóricos e ao desenho metodológico, ficando estas últimas sob a responsabilidade das instâncias competentes e cabendo ao CEP a análise dos procedimentos metodológicos que podem acarretar riscos aos/às participantes;**
- ✓ **a distinção entre processo e registro de consentimento e assentimento livre e esclarecido, considerando as especificidades das pesquisas em ciências humanas e sociais;**
- ✓ **a informação de pesquisas que dispensam a apreciação do Sistema CEP/Conep, bem como as etapas preliminares para a elaboração do projeto de pesquisa; e,**
- ✓ **a tramitação como emenda para os projetos de pesquisa de estudantes da graduação e da pós-graduação que estejam**

integrados ao projeto de pesquisa do/a orientador/a, já aprovado pelo Sistema CEP/Conep.

2.1 Procedimentos éticos na Resolução CNS Nº 466/2012

A Resolução CNS nº 466/2012, já nas Disposições Preliminares, incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado.

Em consonância com tais referências, apresenta vinte e cinco (25) termos e suas respectivas definições, com vistas a subsidiar a construção dos protocolos de pesquisa a serem apreciados pelos CEP. É fundamental que todo/a pesquisador/a responsável por uma pesquisa conheça os termos e definições adotados pelo Sistema CEP/Conep e constitua o protocolo de pesquisa em atenção a eles. Das definições trazidas pela Resolução CNS nº 466/2012, destacam-se o **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)** e o **Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)**.

O **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)** é o documento no qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do/a participante ou de seu responsável legal, de forma escrita, devendo conter informações necessárias, em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento, para completo esclarecimento sobre a pesquisa na qual se propõe a participar.

O **Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)** é o documento elaborado em linguagem acessível para crianças, adolescentes ou pessoas que estejam em situação de **vulnerabilidade** e de reduzida capacidade de decisão, por meio do qual, após os/as participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos/as, explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais.

Vulnerabilidade na Resolução CNS nº 466/2012 é definida como o estado de pessoas ou de grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida, ou, de qualquer forma, estejam impedidos/as de opor resistência, sobretudo no que se refere ao consentimento livre e esclarecido.

2.1.1 Definindo riscos e benefícios da pesquisa

O **risco** de uma pesquisa está relacionado à possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer pesquisa e dela decorrente. Neste aspecto, toda pesquisa com seres humanos envolve riscos em tipos e gradações variados. Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores precisam ser os cuidados para minimizá-los e a proteção oferecida pelo Sistema CEP/Conep aos/às participantes.

É importante que sejam analisadas possibilidades de danos imediatos ou posteriores no plano individual ou coletivo. A análise de risco é componente imprescindível à análise ética, dela decorrendo o plano de monitoramento, que deve ser oferecido pelo Sistema CEP/Conep em cada caso específico.

As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando:

- ✓ **o risco se justifique pelo benefício esperado; e,**
- ✓ **no caso de pesquisas experimentais da área da saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento.**

São admissíveis pesquisas cujos benefícios a seus/suas participantes sejam exclusivamente indiretos, desde que consideradas as dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual desses/as.

Benefícios da pesquisa é tudo aquilo que esteja relacionado ao proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido pelo participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua participação na pesquisa

O/A pesquisador/a responsável, ao perceber quaisquer riscos ou danos significativos ao/à participante da pesquisa, previstos ou não no

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), deve comunicar o fato imediatamente ao Sistema CEP/Conep e avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de adequar ou suspender o estudo. É considerado dano associado à pesquisa qualquer agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao sujeito ou à coletividade.

Nas pesquisas na área da saúde, tão logo constatada a superioridade significativa de uma intervenção sobre outra/s comparativa/s, o/a pesquisador/a deverá avaliar a necessidade de adequar ou suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos/as os benefícios do melhor regime. O Sistema CEP/Conep deverá ser informado de todos os fatos relevantes que alterem o curso normal dos estudos por ele aprovados e, especificamente, nas pesquisas na área da saúde, dos efeitos adversos e da superioridade significativa de uma intervenção sobre outra/s comparativa/s.

O/A pesquisador/a, o/a patrocinador/a e as instituições ou organizações envolvidas nas diferentes fases da pesquisa devem proporcionar assistência imediata, ou seja, emergencial e sem ônus de qualquer espécie ao/à participante da pesquisa, em situações em que este/a dela necessite, bem como se responsabilizarem pela assistência integral aos/às participantes da pesquisa no que se refere às complicações e danos dela decorrentes.

Os/As participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do/a pesquisador/a, do/a patrocinador/a e das instituições envolvidas nas diferentes fases da pesquisa.

2.1.2 Processo de consentimento livre e esclarecido

Entende-se por Processo de Consentimento Livre e Esclarecido todas as etapas a serem necessariamente observadas para que o/a convidado/a a participar de uma pesquisa possa se manifestar de forma autônoma, consciente, livre e esclarecida.

O respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe com consentimento livre e esclarecido dos/as participantes, pessoas ou grupos que, por si ou por seus/suas representantes legais, manifestem anuência à participação na pesquisa.

A etapa inicial do Processo de Consentimento Livre e Esclarecido é a do esclarecimento ao/à convidado/a a participar da pesquisa, ocasião em que o/a pesquisador/a, ou pessoa por ele/a delegada e sob sua responsabilidade, deverá:

- ✓ **escolher o momento, condição e local mais adequados para que o esclarecimento seja efetuado, considerando, para isso, as peculiaridades do/a convidado/a participar da pesquisa e garantindo sua privacidade;**
- ✓ **prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais apropriadas à cultura, faixa etária, condição socioeconômica e autonomia dos/as convidados/as a participar da pesquisa; e,**
- ✓ **conceder o tempo adequado para que o/a convidado/a a participar da pesquisa possa refletir, consultando (se necessário) seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-los/as na tomada de decisão livre e esclarecida.**

Superada a etapa inicial de esclarecimento, o/a pesquisador/a responsável ou pessoa por ele/a delegada deverá apresentar ao/à convidado/a a participar da pesquisa, ou a seu/sua representante legal, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para que seja lido e compreendido, antes da concessão de seu consentimento.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá conter, obrigatoriamente:

- ✓ **justificativa, objetivos e procedimentos que serão utilizados na pesquisa, com o detalhamento dos métodos a serem utilizados, informando a possibilidade de inclusão em grupo controle ou experimental, quando aplicável;**
- ✓ **explicitação dos possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa, além dos benefícios esperados dessa participação e apresentação das providências e cautelas a serem empregadas para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas que possam causar dano, considerando características e contexto do/a participante da pesquisa;**

- ✓ esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e de assistência a que terão direito os/as participantes da pesquisa, inclusive considerando benefícios e acompanhamentos posteriores ao encerramento ou à interrupção da pesquisa;
- ✓ garantia de plena liberdade ao/à participante da pesquisa de recusar-se a participar ou de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma;
- ✓ garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos/as participantes da pesquisa durante todas as fases da pesquisa;
- ✓ garantia de que o/a participante da pesquisa receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;
- ✓ explicitação da garantia de ressarcimento e de como serão cobertas as despesas tidas pelos/as participantes da pesquisa e dela decorrentes, quando aplicável; e,
- ✓ explicitação da garantia de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nas pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área biomédica envolvendo seres humanos deve observar, obrigatoriamente, o seguinte:

- ✓ explicitar os métodos terapêuticos alternativos existentes;
- ✓ esclarecer sobre a possibilidade de inclusão do/a participante em grupo controle ou placebo (quando for o caso), explicitando claramente o significado dessa possibilidade;
- ✓ não exigir do/a participante da pesquisa, sob qualquer argumento, renúncia ao direito à indenização por dano; e,
- ✓ o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido não deve conter ressalva que afaste essa responsabilidade ou que implique ao/à participante da pesquisa abrir mão de seus direitos, incluindo o de procurar obter indenização por danos eventuais oriundos da participação na pesquisa.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá, ainda:

- ✓ conter declaração do/a pesquisador/a responsável que expresse o cumprimento das exigências contidas na Resolução CNS nº 466/2012, (IV – DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - incisos IV. 3 e IV.4) este último, se pertinente;
- ✓ ser adaptado pelo/a pesquisador/a responsável, nas pesquisas com cooperação estrangeira concebidas em âmbito internacional, às normas éticas e à cultura local, sempre com linguagem clara e acessível a todos/as e, em especial, aos/às participantes da pesquisa, tomando o especial cuidado para que seja de fácil leitura e compreensão;
- ✓ ser aprovado pelo CEP perante o qual o projeto foi apresentado e pela Conep, quando pertinente; e,
- ✓ ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo/a convidado/a a participar da pesquisa ou por seu/sua representante legal, assim como pelo/a pesquisador/a responsável ou pela/s pessoa/s por ele/a delegada/s, devendo a página de assinaturas estar na mesma folha. Em ambas as vias deverão constar o endereço e contato telefônico ou outro dos/as responsáveis pela pesquisa e do CEP local e, quando pertinente, da Conep.

Nos casos de restrição da liberdade ou do esclarecimento necessário para o adequado consentimento, deve-se, também, observar:

- ✓ em pesquisas cujos convidados/as sejam crianças, adolescentes, pessoas com transtorno ou doença mental ou em situação de substancial diminuição de sua capacidade de decisão, deverá haver justificativa clara de sua escolha especificada no protocolo e aprovada pelo CEP e pela Conep, quando pertinente. Nesses casos, deverão ser cumpridas as etapas do esclarecimento e do consentimento livre e esclarecido, por meio dos/as representantes legais dos/as convidados/as a participar da pesquisa, preservado o direito de informação destes/as, no limite de sua capacidade;

- ✓ a liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles/as participantes de pesquisa que, embora plenamente capazes, estejam expostos/as a condicionamentos específicos ou à influência de autoridade, caracterizando situações passíveis de limitação da autonomia, como estudantes, militares, empregados/as, presidiários/as e internos/as em centros de readaptação, em casas-abrigo, asilos, associações religiosas e semelhantes, assegurando-lhes inteira liberdade de participar, ou não, da pesquisa, sem quaisquer represálias;
- ✓ as pesquisas com pessoas com o diagnóstico de morte encefálica deverão atender aos seguintes requisitos:
 - documento comprobatório da morte encefálica;
 - consentimento explícito, diretiva antecipada da vontade da pessoa, ou consentimento dos familiares ou do/a representante legal;
- ✓ respeito à dignidade do ser humano;
- ✓ inexistência de ônus econômico-financeiro adicional à família;
- ✓ inexistência de prejuízo para outros/as pacientes aguardando internação ou tratamento; e,
- ✓ possibilidade de obter conhecimento científico relevante, ou novo, que não possa ser obtido de outra maneira.

Nas pesquisas em comunidades cuja cultura grupal reconheça a autoridade do/a líder ou do coletivo sobre o indivíduo, a obtenção da autorização para a pesquisa deve respeitar tal particularidade, sem prejuízo do consentimento individual quando possível e desejável. Quando a legislação brasileira dispuser sobre competência de órgãos governamentais, a exemplo da Fundação Nacional do Índio (Funai) no caso de comunidades indígenas, na tutela de tais comunidades, tais instâncias devem autorizar a pesquisa antecipadamente.

Nas pesquisas que dependam de restrição de informações aos/às seus/suas participantes, tal fato deverá ser devidamente explicitado e justificado pelo/a pesquisador/a responsável ao Sistema CEP/Conep. Os dados obtidos a partir dos/as participantes da pesquisa não poderão ser

usados para outros fins além dos previstos no protocolo ou no consentimento livre e esclarecido.

Nos casos em que seja inviável a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e à confidencialidade dos dados do/a participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador/a e participante, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada pelo/a pesquisador/a responsável ao Sistema CEP/Conep para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento.

2.1.3 Medidas de mitigação dos riscos

Como já dito anteriormente, toda pesquisa realizada com seres humanos impõe algum risco aos/às participantes. Esses possíveis riscos devem ser explicitados juntamente com as ações mitigadoras, de forma a proteger os/as participantes da pesquisa. Mitigar é propor ações para diminuir a exposição dos/as participantes aos riscos envolvidos em sua participação na pesquisa.

A pesquisa apenas poderá ser realizada quando prevalecer os benefícios esperados sobre os riscos previsíveis. Em se tratando de riscos previsíveis, o/a pesquisador/a deve classificar os riscos em diretos e indiretos, de modo a definir prioridades que o/a ajudarão a traçar as ações mitigadoras.

Toda pesquisa deve assegurar aos/às participantes assistência integral, condições de acompanhamento, tratamento, orientação e, quando necessário, encaminhamento a outros serviços da rede de atenção à saúde, durante ou posteriormente ao encerramento ou à interrupção da pesquisa, sempre especificando que não haverá ônus algum para o/a participante da pesquisa.

É importante considerar que, ao definir ações mitigadoras, o/a pesquisador/a deve relacionar os recursos humanos e os materiais necessários para garantir o bem-estar do/a participante da pesquisa.

2.2 Procedimentos éticos na Resolução CNS N° 510/2016

Para abordar os procedimentos éticos na Resolução CNS n° 510/2016, é necessário apresentar algumas informações fundamentais. A primeira consideração importante é a de que a ética é uma construção humana, histórica, social e cultural. A ética em pesquisa implica o respeito ao valor humano fundamental e constitucional que é a dignidade humana, bem como a proteção aos/às participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos.

Convém ressaltar também o agir ético do/a pesquisador/a, a ação consciente e livre dos/as participantes da pesquisa, o respeito e a garantia do pleno exercício dos direitos dos/as participantes e de sua integridade física e psíquica já na concepção da pesquisa e em sua(s) fase(s) de realização e a avaliação.

Os princípios éticos das pesquisas em ciências humanas e sociais ou daquelas que adotem metodologias dessa área de conhecimento, tratados na Resolução em análise, são, dentre outros:

- ✓ **reconhecimento da liberdade e da autonomia dos/as envolvidos/as no processo de pesquisa;**
- ✓ **defesa dos direitos humanos e recusa do arbítrio ou do autoritarismo na pesquisa;**
- ✓ **respeito aos valores individuais e aos hábitos e costumes dos/as participantes das pesquisas;**
- ✓ **empenho na ampliação e na consolidação democráticas mediante a socialização da produção do conhecimento resultante da pesquisa;**
- ✓ **recusa de todas as formas de preconceito e incentivo do respeito à diversidade, à participação de indivíduos e de grupos vulneráveis e discriminados nos processos de pesquisa;**
- ✓ **garantias de assentimento ou de consentimento dos/as participantes das pesquisas devidamente esclarecidos/as sobre seu sentido e suas implicações;**
- ✓ **garantias da confidencialidade das informações, da privacidade dos/as participantes e da proteção de sua identidade, inclusive do uso de sua imagem e de sua voz;**

- ✓ **garantia da não utilização, pelo/a pesquisador/a, das informações obtidas em pesquisa em prejuízo de seus/suas participantes;**
- ✓ **compromissos de todos/as os/as envolvidos/as nas pesquisas de não criar, manter ou ampliar situações de risco ou vulnerabilidade para pessoas ou coletividades, e também de não aumentar os estigmas, o preconceito ou a discriminação; e,**
- ✓ **compromisso de proporcionar assistência a eventuais danos materiais ou morais decorrentes da participação na pesquisa, em conformidade com o caso e enquanto for necessário.**

2.2.1 Riscos e Benefícios

O Capítulo IV da Resolução CNS nº 510/2016 é composto por 04 (quatro) artigos e intitula-se “Dos Riscos”. Inicialmente, no art. 18, para os projetos de pesquisa em ciências humanas e sociais, a definição e a gradação do risco são resultantes da análise de seus mecanismos de procedimentos metodológicos, ou seja, da maneira que serão desenvolvidos os trabalhos da pesquisa científica proposta.

O que se busca nessa parte do texto da Resolução é relacionar à pesquisa todas as possibilidades que a sua execução apresenta no sentido de causar danos aos/às participantes da investigação maiores dos que os presentes na vida cotidiana.

Em seguida, o art. 19 ressalta que o/a pesquisador/a deve se manter sempre em uma postura concentrada, meticulosa e esforçada, no sentido de vislumbrar os riscos que a pesquisa possa causar aos/às seus/suas participantes como uma ou mais consequências de seus procedimentos, de seus métodos de atuação. Isto posto, faz-se necessário que sejam adotadas medidas capazes de precaver e de proteger os/as envolvidos/as dos mesmos riscos, de forma tal que sejam evitados eventuais danos e/ou atenuados e diminuídos os seus efeitos e suas consequências.

Os danos aos/às participantes destacam-se como aspectos de tão grande seriedade, com consequências práticas para os/as pesquisadores/as e demais envolvidos/as no projeto científico, que o §1º do art. 19 da

Resolução CNS nº 510/2016 admite que, na hipótese do/a pesquisador/a detectar qualquer possibilidade de dano ao/à participante, decorrente justamente da participação na pesquisa, deve discutir com os/as demais pesquisadores/as as providências cabíveis, inclusive a possibilidade mesma do encerramento da pesquisa, caso em que o Sistema CEP/Conep deve ser informado.

Cabe, também, lembrar que a proteção individual de cada participante da pesquisa tem destaque na Resolução CNS nº 510/2016. O §2º do mesmo art. 19 assegura a todo/a participante da pesquisa que vier eventualmente a sofrer qualquer tipo de dano resultante dessa mesma participação, esteja ou não este previsto no Registro de Consentimento Livre e Esclarecido, o direito à assistência jurídica e à indenização civil, ou seja, direito a receber valores financeiros que recomponham eventuais danos sofridos em decorrência da participação na pesquisa.

Além disso, o/a pesquisador/a deve proteger de todas as formas o/a participante da pesquisa, principalmente quando estiver com sua autonomia limitada ou em estado de vulnerabilidade, sem depender dos riscos da pesquisa.

Os riscos previstos são graduados em: mínimo, baixo, moderado e elevado. A gradação do risco da pesquisa especifica o tipo de tramitação nos protocolos da pesquisa. A cada gradação de risco advém um nível distinto de precaução e proteção em relação ao/à participante da pesquisa.

Como **riscos da pesquisa**, pode-se prever que ocorram:

- ✓ **Constrangimentos ocasionados em situações de entrevista;**
- ✓ **Desconforto e fadiga que podem ser provocados por tempo excessivo de realização da pesquisa ou pelo ambiente em que esta ocorre;**
- ✓ **Perda de privacidade dos dados mediante a identificação dos/as participantes, quando estes/as solicitam o seu anonimato; e,**
- ✓ **Direito à assistência jurídica e à indenização civil, caso ocorram eventuais danos sofridos em decorrência da participação na pesquisa.**

2.2.2 Processos de consentimento e assentimento

Para a Resolução CNS nº 510/2016, o **consentimento livre e esclarecido** é a anuência, a concordância ou a permissão do/a participante da pesquisa ou de seu/sua representante legal, livre de simulação, fraude, erro ou intimidação, após esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, sua justificativa, seus objetivos, métodos e potenciais benefícios e riscos.

O **assentimento livre e esclarecido** é a anuência do/a participante da pesquisa quando este/a é criança ou adolescente ou encontra-se impedido/a, temporariamente ou não, de assentir permissão à pesquisa, na medida de sua compreensão e respeitadas suas singularidades. O assentimento é dado após o recebimento de informações que esclareçam a natureza da pesquisa, suas justificativas, seus objetivos, métodos e potenciais benefícios e riscos. Importante saber, no entanto, que o assentimento não elimina a necessidade do consentimento do/a responsável.

Uma das mais importantes diferenças na concepção dos processos de consentimento e de assentimento entre as Resoluções CNS nº 466/2012 e 510/2016 é o fato de a última não os restringir à apresentação dos termos (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido) e, sim, referir-se muito mais ao **registro de consentimento e assentimento**.

Para a Resolução CNS nº 510/2016, os processos de consentimento e de assentimento livres e esclarecidos envolvem, antes de mais nada, o estabelecimento de uma relação de confiança entre pesquisador/a e participante e abarcam 03 (três) momentos: **a comunicação, a obtenção e o registro**.

O primeiro momento é a **comunicação** entre o/a pesquisador/a e o/a participante, marcado por diálogos entre ambos sobre a pesquisa, seus principais objetivos, sua metodologia, seus possíveis riscos e benefícios.

Nesse diálogo inicial, é importante que:

- ✓ o/a pesquisador/a utilize uma linguagem sem excessos de formalidades e de conceitos, que permita, de fato, a aproximação, o entendimento e a confiança por parte do/a

participante no que lhe está sendo apresentado sobre a pesquisa, de modo a respeitar as suas condições etárias, culturais e socioeconômicas;

- ✓ no caso dos processos de assentimento de crianças, a linguagem a ser utilizada pelo/a pesquisador/a na apresentação da pesquisa conte com atenção especial para que seja adaptada ao seu vocabulário e possa, de fato, permitir a comunicação com a criança e o seu entendimento sobre a pesquisa;
- ✓ o ambiente para esse diálogo seja adequado para que essa relação de proximidade e de entendimento mútuo entre pesquisador/a e participante aconteça, bem como sejam dadas condições espaciais e temporais para que o/a participante possa expressar suas dúvidas e seus receios nesse momento inicial de comunicação da pesquisa, de modo que ele/a possa tomar uma decisão de forma autônoma, sem qualquer tipo de constrangimento, imposição ou insistência por parte do/a pesquisador/a; e,
- ✓ os posicionamentos do/a participante, tanto de caráter subjetivo quanto cultural, sejam respeitados pelo/a pesquisador.

O segundo momento consiste no processo de **obtenção** e refere-se às informações que o/a pesquisador/a precisa apresentar ao/à participante e às condições em que essas informações serão comunicadas, quais sejam:

- ✓ tema central da pesquisa, seus principais objetivos, suas estratégias metodológicas (o que será feito na pesquisa com os/as participantes, como, onde e quando), os direitos dos/as participantes (sigilo, confidencialidade, anonimato e indenização, quando for o caso), os riscos da pesquisa, ainda que leves ou moderados, e os seus benefícios, tanto os que estão mais diretamente relacionados ao/à participante quanto os que dizem respeito à relevância da pesquisa ou às suas contribuições para a produção de conhecimento;

- ✓ justificativa, na versão detalhada do seu projeto de pesquisa (brochura) e no formulário das Informações Básicas do Projeto de Pesquisa, da escolha de participantes crianças, adolescentes ou pessoas cuja tomada de decisão dependa de outra pessoa, o/a pesquisador/a precisa;
- ✓ para as situações de pesquisa que envolvem comunidades cuja cultura reconheça a autoridade de um/a líder ou do coletivo sobre a pessoa (como ocorre em comunidades indígenas ou em algumas comunidades religiosas, por exemplo), o/a pesquisador/a precisa obter autorização, respeitando tal particularidade, além do consentimento individual, quando possível e desejável;
- ✓ dados dos/as pesquisadores/as responsáveis pela pesquisa, tais como: nome, endereço, e-mail e contato telefônico; e,
- ✓ breve explicação sobre o que é o CEP, com endereço, e-mail, contato telefônico e horários de atendimento do CEP local, bem como dados da Conep (e-mails e telefones), quando for o caso.

O terceiro momento é o **registro** propriamente dito e consiste no meio pelo qual o consentimento e o assentimento livre e esclarecido do/a participante ou de seu/sua responsável legal são explicitados, podendo ser de diversas formas: escrita, sonora, imagética ou outras que forem mais adequadas às particularidades da pesquisa e dos/as participantes.

O registro apenas poderá ser feito quando os/as participantes compreenderem todo o processo de sua participação.

Para tanto, é importante considerar:

- ✓ *a* justificativa do/a pesquisador/a para o meio de registro a ser utilizado na pesquisa, considerando as características do/a participante, do processo da pesquisa e os riscos envolvidos;
- ✓ o consentimento e o assentimento podem ser um documento feito em qualquer meio, formato ou mídia (papel, áudio, vídeo, arquivo digital) que registre a concessão do consentimento e do assentimento por parte do/a participante; e,

- ✓ quando o consentimento e o assentimento são feitos por escrito, a entrega ou o envio de uma via desses documentos assinada pelo/a participante e pelo/a pesquisador/a ao/à participante são requisitados.

Considerando a pandemia de COVID-19 provocada pelo coronavírus SARS-COV-2, que requer a adoção de medidas preventivas à contaminação, dentre as quais está o isolamento social, a Conep publicou, no dia 24 de fevereiro de 2021, orientações que foram amplamente divulgadas aos CEP sobre procedimentos éticos a serem contemplados em pesquisas que envolvem o contato com participantes em ambientes virtuais.

Essas orientações podem ser acessadas no link: <<https://ufr.edu.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/ORIENTACOES-AMBIENTE-VIRTUAL-CONEP.pdf>>.

2.2.3 Medidas de mitigação de riscos

Como já mencionado anteriormente, toda pesquisa realizada com seres humanos, inclusive as que são da área das ciências humanas e sociais, envolve riscos, ainda que sejam mínimos.

No processo de registro de consentimento e de assentimento, os possíveis riscos precisam ser informados aos/às participantes, bem como as medidas a serem adotadas para mitigá-los.

Dentre essas medidas, destacam-se:

- ✓ informação sobre o acompanhamento e a assistência aos/às participantes, considerando, inclusive, benefícios;
- ✓ garantia de manutenção do sigilo e da privacidade dos/das participantes da pesquisa, seja pessoa ou grupo de pessoas, durante todas as etapas da pesquisa, exceto quando houver a manifestação explícita dos/as participantes em sentido contrário, mesmo após o término da pesquisa; e,
- ✓ garantia de ressarcimento e descrição das formas de cobertura das eventuais despesas do/a participante, se houver.

Tais medidas ganham importância no processo de consentimento e de assentimento, tendo em vista que um dos focos dos procedimentos éticos na pesquisa é o cuidado com a integridade física e psíquica dos/as participantes.



3 O processo de submissão dos protocolos de pesquisa na Plataforma Brasil

Para que uma pesquisa seja apreciada pelo Sistema CEP/Conep, é necessário que o/a pesquisador/a responsável constitua o protocolo de pesquisa, ou seja, o conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao/à participante da pesquisa, à qualificação dos/as pesquisadores/as e a todas as instâncias responsáveis. Como determina a Resolução CNS nº 466/2012, o protocolo a ser submetido à revisão ética somente será apreciado se for apresentada toda documentação solicitada pelo Sistema CEP/Conep, consideradas a natureza e a especificidade de cada pesquisa, em se tratando da área de conhecimento e da metodologia adotada.

A Plataforma Brasil é o sistema oficial de lançamento de pesquisas para análise e monitoramento do Sistema CEP/Conep e pode ser acessada no endereço eletrônico <<https://plataformabrasil.saude.gov.br/>>. Além de cadastrar-se para estar apto/a à submissão do protocolo de pesquisa, o/a pesquisador/a precisa contar com especial atenção quanto às normas específicas da área da pesquisa, que orientam a elaboração dos documentos exigidos pelo Sistema CEP/Conep. Nesse sentido, é primordial que o/a pesquisador/a se atente à Resolução CNS que respalda os procedimentos éticos e metodológicos da pesquisa que está sob a sua responsabilidade.

A definição de qual Resolução CNS fundamentará a construção do protocolo de pesquisa depende da área de conhecimento e/ou da metodologia que constituem a investigação propriamente dita. Conforme

sinalizado anteriormente, a Resolução CNS nº 466/2012 está mais direcionada para as pesquisas na área das ciências biomédicas e suas metodologias. Já a Resolução CNS nº 510/2016 orienta-se para as pesquisas em ciências humanas e sociais e suas metodologias. Convém ressaltar que as pesquisas, independentemente da área de conhecimento na qual estão inseridas, cujas metodologias envolvam processos subjetivos (como discursos, significados, memórias, histórias de vida, comportamentos, valores ou práticas sociais) são respaldadas eticamente pela **Resolução CNS nº 510/2016**.

Assim sendo, a leitura prévia das resoluções e dos informativos em vigência é fundamental para a constituição dos protocolos, sobretudo para que o/a pesquisador/a responsável adeque a linguagem utilizada nos documentos de seu protocolo aos termos e definições adotados pela **Resolução CNS nº 466/2012** e pela **Resolução CNS nº 510/2016**. O uso adequado dos termos e definições adotados pelas normas supracitadas visa não apenas à padronização da documentação da pesquisa, pois busca, especialmente, assegurar a proteção e o respeito aos/às participantes em sua integralidade.

As normas vigentes do Sistema CEP/Conep podem ser consultadas na Plataforma Brasil (em resoluções, normativas, notas técnicas e manuais). O/A pesquisador/a também pode ter acesso às normas na página institucional do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do site da Universidade Federal de Rondonópolis (<<https://ufr.edu.br>>).

3.1 O cadastro do/a pesquisador/a na Plataforma Brasil

Para estar apto/a a submeter protocolo de pesquisa ao CEP, o/a pesquisador/a precisa realizar seu **Cadastro de Usuário na Plataforma Brasil**. O Manual do Pesquisador (disponível na página) é o documento que instrui passo a passo esse processo, que consiste em acessar na Plataforma o ícone **“Cadastrar-se”** (<<http://plataformabrasil.saude.gov.br>>) e preencher os campos solicitados. Ressalta-se que, com o credenciamento do CEP/UFR no sistema CEP/Conep, após a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, faz-se necessário aos/às pesquisadores/as dessa instituição cadastrarem-se no **CEP/UFR** para que o protocolo de pesquisa a ser

submetido tramite devidamente nesse Comitê. Para a efetivação do cadastro, é obrigatório anexar currículo Lattes, documento de identificação digitalizado e foto de identificação.

O cadastro compreende as seguintes etapas:

- ✓ **recomendações iniciais de uso do sistema;**
- ✓ **registro de dados complementares e currículo;**
- ✓ **registro de dados e identificação do/a usuário/a; e,**
- ✓ **registro de dados e vínculo com instituição.**

O preenchimento de todos os campos de cadastro (obrigatórios ou não) são de extrema importância para o Sistema CEP/Conep. Ao final do cadastro, o/a usuário/a receberá sua senha de acesso no e-mail que informou ao sistema.

3.2 O/A pesquisador/a responsável

O/A pesquisador/a responsável é a pessoa que assume a coordenação e a realização da pesquisa e se responsabiliza pela integridade e pelo bem estar dos/as participantes no processo de pesquisa. As normas vigentes do Sistema CEP/Conep determinam que a responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os aspectos éticos e legais.

Assim, cabe ao/à pesquisador/a responsável:

- ✓ **apresentar o protocolo devidamente instruído ao CEP ou à Conep, aguardando a decisão de aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa;**
- ✓ **elaborar o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento livre e esclarecido, quando for o caso;**
- ✓ **desenvolver o projeto conforme delineado;**
- ✓ **elaborar e apresentar relatórios parciais e final;**
- ✓ **apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela Conep a qualquer momento;**

- ✓ **manter os dados da pesquisa em arquivo físico ou digital sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 05 (cinco) anos após o término da pesquisa;**
- ✓ **encaminhar os resultados da pesquisa para publicação com os devidos créditos aos/às pesquisadores/as associados/as e ao pessoal técnico integrante do projeto; e,**
- ✓ **justificar fundamentadamente perante o CEP ou a Conep interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados.**

No caso de pesquisa advinda de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desenvolvida em curso de graduação, o/a orientador/a de graduação é o/a pesquisador/a principal. Ele/a deverá submeter o protocolo de pesquisa, e não seu/sua orientando/a.

Sugere-se, nesse caso, que sejam desenvolvidas pesquisas em banco de dados de domínio público ou pesquisas bibliográficas ou documentais, posto que a Conep considera que o TCC conta com pouco tempo para a sua execução. Portanto, pela quantidade de cursos de graduação no país, caso todos optem por pesquisas envolvendo pessoas, direta ou indiretamente, haverá, possivelmente, saturação dos/as participantes de estudo.

3.3 Documentos obrigatórios ou protocolo de pesquisa

Compõe o **protocolo de pesquisa** o conjunto de documentos que descrevem a pesquisa em seus aspectos fundamentais e as informações relativas ao/à participante da pesquisa, à qualificação dos/as pesquisadores/as e a todas as instâncias responsáveis.

Os documentos necessários compõem:

- ✓ **Projeto Detalhado (que é o Projeto de Pesquisa, também nomeado como Projeto Brochura do Investigador);**
- ✓ **Folha de Rosto;**
- ✓ **TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (se não houver sua dispensa na pesquisa) e TALE - Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, sendo este último aplicado**

para os casos em que o/a participante da pesquisa é criança, adolescente ou indivíduo impedido de forma temporária ou não de consentir; e,

- ✓ **Carta de Anuência.**

A Plataforma Brasil não dispõe de modelos desses documentos. Além deles, que são submetidos à apreciação do CEP com vistas à aprovação ética da pesquisa e consequente autorização de realização do estudo, há outros documentos exigidos pelo Sistema CEP/Conep, conforme tempo de vigência da pesquisa ou circunstância específica. São eles:

- ✓ **Emenda;**
- ✓ **Relatório(s) parcial(is);**
- ✓ **Relatório final;**
- ✓ **Comunicação de Término do Projeto;**
- ✓ **Relatório de Suspensão; e,**
- ✓ **Relatório de Cancelamento.**

3.3.1 O Projeto de Pesquisa

A submissão do **Projeto de Pesquisa** na Plataforma Brasil é feita através da aba **Pesquisador**, que dá acesso à aba **Nova Submissão**. São 06 (seis) as etapas de cadastro do Projeto de Pesquisa, para as quais dever-se-á informar:

- ✓ **Etapa 1:** Pesquisador/a Principal (Pesquisador/a Responsável) e, quando for o caso, do Assistente de Pesquisa (este último considerado como perfil padrão para aluno/a de graduação), bem como da Equipe de Pesquisa;
- ✓ **Etapa 2:** Área de Estudo;
- ✓ **Etapa 3:** Desenho de Estudo/Apoio Financeiro;
- ✓ **Etapa 4:** Detalhamento do Estudo;
- ✓ **Etapa 5:** Outras Informações; e,
- ✓ **Etapa 6:** Finalizar

Os termos exigidos serão lembrados na sequência deste guia, com o intuito de auxiliar o/a pesquisador/a responsável na construção do protocolo de pesquisa.

3.3.2 Folha de Rosto

A **Folha de Rosto** é um documento gerado pela Plataforma Brasil após o cadastro da pesquisa e precisa ser impressa para que seja assinada pelo/a Pesquisador/a Principal, pelo/a Responsável pela Instituição Proponente e pelo/a Responsável pelo Financiamento, quando houver. No caso em que o nome do/a responsável é assinado por extenso, é dispensado o carimbo da instituição. Todos os campos da Folha de Rosto precisam ser preenchidos. Com a Folha de Rosto assinada pelos/as signatários/as, o/a pesquisador/a poderá anexar todos os arquivos na Plataforma Brasil, o que é feito na Etapa 6 - Finalizar.

3.3.3. Registros de Consentimento e de Assentimento Livre e Esclarecido

De acordo com as definições apresentadas no **Capítulo 2 - Procedimentos Éticos conforme as Resoluções CNS nº 466/2012 e 510/2016**, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um dos meios documentais de assegurar o registro do consentimento e do assentimento da pessoa que participará da pesquisa.

A Resolução CNS nº 510/2016, específica para a área de ciências humanas e sociais, define que o Registro do Consentimento e do Assentimento é o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante ou de seu responsável legal, de maneira que tal registro:

- ✓ possa se dar na forma escrita, sonora, imagética, ou em outras formas que atendam às características da pesquisa e dos/as participantes; e,
- ✓ contenha informações em linguagem clara e de fácil entendimento para o suficiente esclarecimento sobre a pesquisa;

O Registro do Consentimento e/ou do Assentimento (assinatura ou outra forma de concordância do/a participante) pode ser realizado

somente após a apreciação ética da pesquisa pelo CEP, como fora dito. Assim, reitera-se que o/a pesquisador/a deverá justificar o meio de registro mais adequado, considerando, para isso, o grau de risco envolvido, as características do processo da pesquisa e do/a participante, de acordo com as normas vigentes.

Nos casos em que o/a pesquisador/a considerar inviável o Registro de Consentimento ou do Assentimento Livre e Esclarecido, por incorrer em riscos substanciais à privacidade e à confidencialidade dos dados do/a participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador/a e pesquisado/a, a dispensa deverá ser justificada pelo/a pesquisador/a responsável ao Sistema CEP/Conep.

Tal dispensa, no entanto, não isenta o/a pesquisador/a do processo de consentimento ou de assentimento, salvo nos casos previstos nas normas. Portanto, a dispensa do Registro do Consentimento deverá ser avaliada e aprovada pelo Sistema CEP/Conep, a partir de justificativa de dispensa a ser elaborada pelo/a pesquisador/a e submetido junto aos demais documentos do Protocolo de Pesquisa.

3.3.4 Carta de Anuência

A **Carta de Anuência** é o documento elaborado pelo/a pesquisador/a e dirigido à instituição coparticipante de pesquisa (uma organização pública ou privada, legitimamente constituída e habilitada), na qual alguma das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve(m). Este documento tem a finalidade de assegurar a anuência parcial ou total da pesquisa pela instituição onde ela será desenvolvida.

A Carta de Anuência deve conter, minimamente:

- ✓ **identificação do/a pesquisador/a responsável e da instituição de pesquisa, informações de contato do/a pesquisador/a;**
- ✓ **título e objetivos da pesquisa, participantes e período de realização;**
- ✓ **solicitação expressa da anuência da instituição para a realização da pesquisa;**
- ✓ **data e assinatura do/a pesquisador/a responsável; e,**
- ✓ **campo para data e assinatura do/a responsável pela instituição coparticipante.**

No momento de submissão do Protocolo de Pesquisa na Plataforma Brasil, a Carta de Anuência deve **conter a assinatura** do/a responsável pela instituição coparticipante.

3.4 Documentos obrigatórios de acompanhamento da pesquisa

Outros documentos serão apresentados pelo/a pesquisador/a responsável para a apreciação do CEP no período de desenvolvimento da pesquisa.

São eles:

- ✓ **Emenda;**
- ✓ **Relatório(s) Parcial(is);**
- ✓ **Relatório Final;**
- ✓ **Comunicação de Término de Projeto;**
- ✓ **Relatório de Suspensão; e,**
- ✓ **Relatório de Cancelamento.**

3.4.1 Emenda

A **Emenda** é o documento elaborado pelo/a pesquisador/a responsável, contendo qualquer proposta de modificação do projeto original, que foi previamente aprovado pelo Sistema CEP/Conep. Portanto, deverá ser apresentada somente neste caso.

As emendas devem ser redigidas de forma clara e sucinta, destacando nos documentos enviados os trechos modificados e a justificativa das alterações. No caso de inclusão de novos documentos para acompanhar a emenda, recomenda-se que o/a pesquisador/a responsável os nomeie com o termo “Emenda”, a fim de facilitar a visualização pelos/as relatores/as, conforme exemplos: **TCLE_emenda;** **Projeto_Brochura_emenda.**

O sistema permite o envio de 01 (uma) Emenda por vez, não sendo possível apresentar uma nova enquanto a análise ética da Emenda anterior não estiver finalizada. Modificações substanciais no desenho do estudo, nas hipóteses, nos objetivos primários e nos métodos não podem ser consideradas emendas, sendo necessário o/a pesquisador/a responsável

submeter novo Protocolo de Pesquisa para ser analisado pelo Sistema CEP/Conep.

A submissão da Emenda na Plataforma Brasil é feita através da aba Pesquisador e segue as mesmas orientações da Submissão de Projeto de Pesquisa (subitem 3.3.1), com a peculiaridade de que as 06 (seis) etapas da submissão de pesquisa já se encontram preenchidas, estando disponíveis para o/a pesquisador/a realizar as alterações referentes à Emenda.

3.4.2 Relatório(s) parcial(is)

O **Relatório Parcial** é um tipo de notificação que o/a pesquisador/a responsável utiliza para apresentar ao Sistema CEP/Conep informações acerca do andamento da pesquisa, sendo sua apresentação ao CEP **obrigatória na periodicidade de (06) seis meses**. O Relatório Parcial será analisado pelo CEP, que emitirá parecer.

Para o CEP/UFR, o Relatório Parcial deve conter as seguintes informações:

- ✓ **dados relacionados ao projeto de pesquisa aprovado pelo Sistema CEP/Conep (Certificado de Apresentação de Apreciação Ética - CAAE, título do projeto de pesquisa aprovado pelo CEP, data da emissão do parecer consubstanciado com a aprovação do CEP, nome do/a pesquisador/a responsável e e-mail do/a pesquisador/a responsável);**
- ✓ **objetivos do projeto de pesquisa aprovado pelo CEP (geral e específicos);**
- ✓ **dados dos/as participantes da pesquisa (total de participantes recrutados/as em cada local e no total, total de participantes retirados/as ou descontinuados/as em cada local e no total, principais razões de retirada/descontinuação, total de participantes que concluíram o estudo em cada local e no total, total de eventos adversos ocorridos em cada local e no total, condutas adotadas em relação aos eventos adversos ocorridos, relatar se houve algum pedido de indenização por danos**

- causados por este estudo por algum/a participante, ressaltando o motivo que o impulsionou e a conduta tomada);
- ✓ resultados obtidos (descrever resumidamente os resultados e os benefícios resultantes da pesquisa. Se necessário, anexar tabelas, gráficos, figuras ou quadros, para melhor entendimento dos resultados obtidos);
 - ✓ divulgação dos resultados e retorno social da pesquisa (especificar se houve divulgação dos resultados para a instituição na qual os dados foram coletados e de que forma ocorreu essa divulgação, além descrever se houve apresentação de trabalhos e/ou publicações em periódicos); e,
 - ✓ dificuldades encontradas ao longo da pesquisa (detalhar as dificuldades durante a condução do estudo).

No final do texto do Relatório Parcial, o/a pesquisador/a responsável deverá datar e assinar o referido documento, bem como rubricar todas as suas páginas.

A **submissão do Relatório Parcial** na Plataforma Brasil é feita através da **aba Pesquisador**, que dará acesso à opção “**Notificação**”, sendo realizada em (03) três etapas:

- ✓ **Etapa 1: Seleção do tipo de notificação “Envio de Relatório Parcial”;**
- ✓ **Etapa 2: Anexo do Documento; e,**
- ✓ **Etapa 3: Finalizar.**

3.4.3 Relatório Final

O **Relatório Final** é um tipo de notificação que o/a pesquisador/a responsável utiliza para apresentar ao Sistema CEP/Conep informações acerca da conclusão do projeto de pesquisa. O Relatório Final deverá ser analisado, com emissão de parecer, pelo Sistema CEP/Conep.

Os tópicos referentes ao conteúdo do Relatório Final são os mesmos do Relatório Parcial, descritos no subitem 3.4.2, com a peculiaridade de que as informações são referentes aos dados completos da pesquisa.

No final do texto do Relatório Final, o/a pesquisador/a responsável precisa datar e assinar o documento, bem como rubricar todas as suas páginas.

A **submissão do Relatório Final** na Plataforma Brasil é feita através da aba Pesquisador, que dará acesso à opção “Notificação”, sendo realizada em (03) três etapas:

- ✓ Etapa 1: Seleção do tipo de notificação “Envio de Relatório Final”;
- ✓ Etapa 2: Anexo do Documento; e,
- ✓ Etapa 3: Finalizar.

3.4.4 Comunicação de término de projeto

A **Comunicação de Término de Projeto** é um tipo de notificação que o/a pesquisador/a responsável utiliza para informar ao Sistema CEP/Conep acerca do encerramento do projeto de pesquisa. Ela deve ser feita, preferencialmente, no período de 30 (trinta) dias após a aprovação do Relatório Final pelo Sistema CEP/Conep.

A **submissão da Comunicação de Término de Projeto** na Plataforma Brasil é feita através da aba Pesquisador, que dará acesso à opção “Notificação”, sendo realizada em (03) três etapas:

- ✓ Etapa 1: Seleção do tipo de notificação “Comunicação de Término de Projeto”;
- ✓ Etapa 2: Geração automática pelo sistema do documento “Comunicado de Término do Projeto”. O campo “justificativa” é de preenchimento opcional; e,
- ✓ Etapa 3: Finalizar (não é necessária assinatura do/a pesquisador/a responsável).

Após as etapas elencadas, o Comunicado de Término do Projeto é encaminhado para a instância adequada (CEP ou Conep) para ciência, encerrando-se, assim, o protocolo de pesquisa.

3.4.5 Relatório de suspensão

O **Relatório de Suspensão** é o documento elaborado pelo/a pesquisador/a responsável para informar a suspensão do estudo por prazo determinado. A suspensão pode ocorrer, por exemplo, em casos de projetos que estão aguardando patrocínio ou financiamento, no entanto, o prazo estipulado no cronograma permanece sendo contabilizado. O/A pesquisador/a responsável deverá datar e assinar o referido documento, bem como rubricar todas as suas páginas para submetê-lo à Plataforma Brasil. Caberá ao CEP apreciar o documento e emitir parecer.

3.4.6 Relatório de Cancelamento

O **Relatório de Cancelamento** é o documento elaborado e apresentado ao CEP pelo/a pesquisador/a responsável mediante impossibilidade de dar continuidade ao estudo. O/A pesquisador/a precisa detalhar/fundamentar uma justificativa do cancelamento, datar e assinar o referido documento, bem como rubricar todas as suas páginas. O CEP apreciará o documento e emitirá parecer.

O CEP/UFR recomenda que o/a pesquisador/a mantenha arquivados todos os documentos que compõem o protocolo da pesquisa de sua responsabilidade.



4 Fluxograma e apreciação dos protocolos de pesquisa

Apresentados as normas e os termos principais do Sistema CEP/Conep, é importante conhecer os trâmites dos protocolos de pesquisa para compreender os prazos e, sobretudo, os caminhos da apreciação ética.

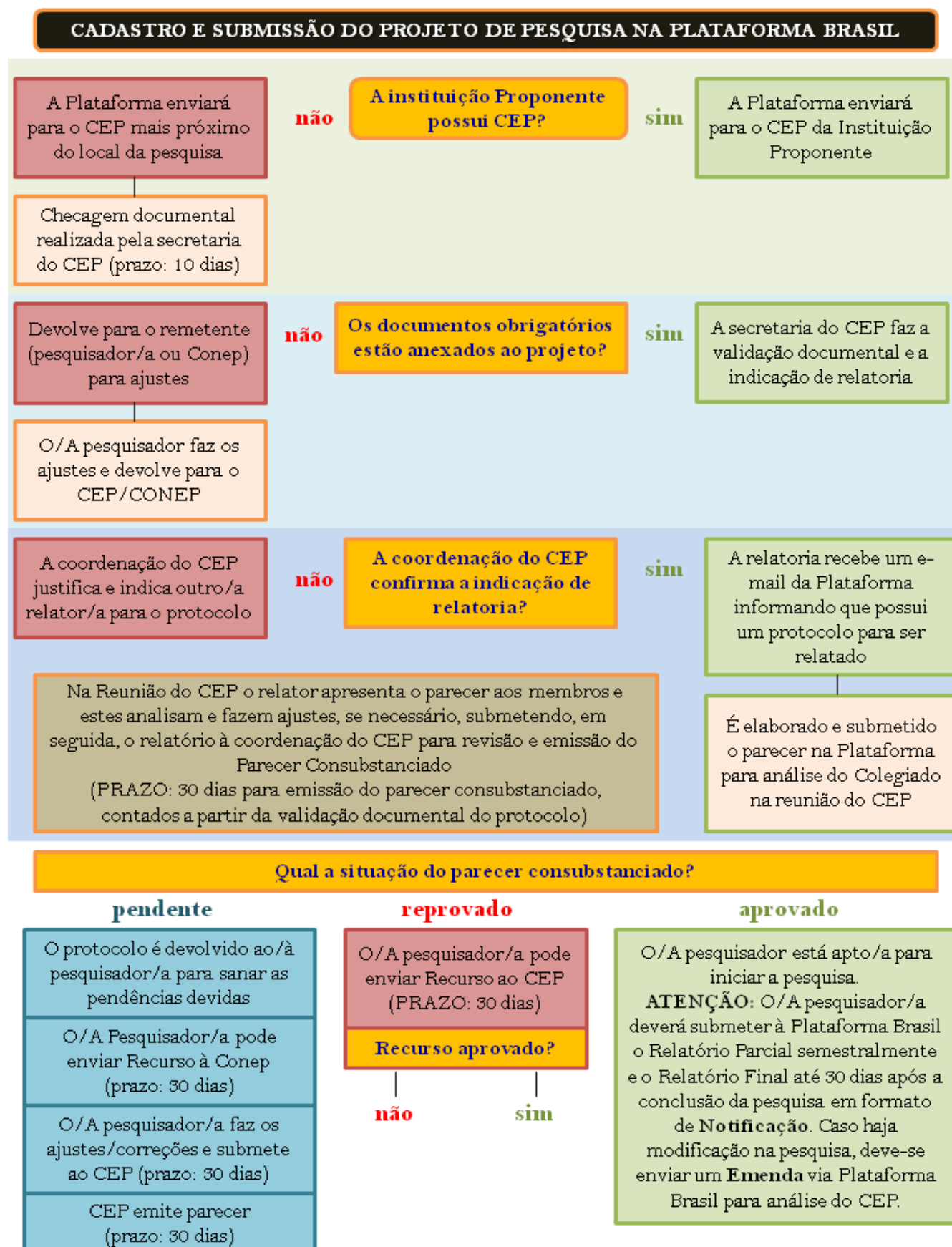
O fluxograma do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) expõe de forma objetiva, logo abaixo, as etapas e os prazos de tramitação dos protocolos de pesquisa submetidos a este CEP/UFR. É importante considerar os prazos para a elaboração do cronograma da pesquisa, pois o/a pesquisador/a só poderá iniciar a pesquisa após a aprovação do protocolo pelo CEP/UFR, como vem sendo reiterado.

Nas seções a seguir, algumas informações dizem respeito ao **trabalho dos membros do CEP** com os protocolos de pesquisa. No entanto, elas podem ser conhecidas por todos/as que utilizam o Sistema CEP/Conep para compreender demais definições da apreciação ética e, ainda, algumas exigências deste processo.

4.1 O parecer do relator

Ao ser indicado a uma relatoria de protocolo de pesquisa, o membro do CEP receberá uma notificação da Plataforma Brasil, via e-mail, informando que deverá acessar a Plataforma Brasil para verificar as informações atualizadas sobre suas atividades. Esse membro deverá, então, selecionar o filtro “**Minhas Apreciações**” para visualizar o(s) projeto(s) para o(s) qual(is) foi indicado como relator/a. O membro do CEP poderá aceitar ou não a indicação de relatoria. Se clicar no botão “**Recusar**”, deverá informar o motivo da recusa. Se clicar em “**Aceitar**”, deverá executar o parecer, o que fará pela opção “**Elaborar Parecer do Relator**”.

Figura 1: Fluxograma do CEP/UFR
 Fonte: Adaptado da Plataforma Brasil (2022)



A elaboração do parecer consiste em preencher o formulário próprio da Plataforma Brasil. O/A relator/a deve avaliar o protocolo de pesquisa de acordo com os preceitos éticos estabelecidos nas resoluções preconizadas e fazer a apresentação ao colegiado, ou seja, ao CEP. Faz-se necessário identificar os pontos críticos do protocolo para que tais problemas éticos possam ser discutidos pelo CEP e informados ao/à pesquisador/a responsável por meio de parecer.

O formulário da Plataforma Brasil para preenchimento do parecer do/a relator/a solicita as seguintes informações sobre o protocolo de pesquisa:

- ✓ **Apresentação do Projeto***;
- ✓ **Objetivo da Pesquisa***;
- ✓ **Avaliação dos Riscos e Benefícios***;
- ✓ **Comentários e Considerações sobre a Pesquisa***;
- ✓ **Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória***;
- ✓ **Recomendações; e,**
- ✓ **Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações*.**

Os itens especificados, exceto “**Recomendações**”, são de ***preenchimento obrigatório**. Caso o/a relator/a introduza “Recomendações” ao protocolo de pesquisa, ficará a critério do/a pesquisador/a acatá-las ou não. As “Recomendações” perfazem apenas sugestões ao/à pesquisador/a enquanto as “Pendências”, quando existirem, deverão ser sanadas obrigatoriamente pelo/a pesquisador(a) responsável.

Após analisar o protocolo de pesquisa e elaborar o parecer, o/a relator/a classificará o projeto conforme a situação:

- ✓ **Aprovado:** quando o protocolo se encontra totalmente adequado para execução;
- ✓ **Pendente:** quando há necessidade de correção, hipótese em que serão solicitadas alterações ou complementações do protocolo de pesquisa;
- ✓ **Não aprovado:** quando os óbices éticos do protocolo são de tal gravidade que não podem ser superados pela tramitação em “pendência”; e,

- ✓ Retirado: quando o Sistema CEP/Conep acatar a solicitação do/a pesquisador/a responsável mediante justificativa para a retirada do protocolo, antes de sua avaliação ética. Neste caso, o protocolo é considerado encerrado.

A partir da 2ª versão de um protocolo, o/a relator/a poderá pedir sua aprovação *ad referendum* à Coordenação do CEP. A comunicação *ad referendum* somente pode ser utilizada nos casos de análise de respostas de pendências e para análises de recursos, jamais nas análises iniciais. A análise inicial de um protocolo de pesquisa deve sempre ser discutida em reunião com os demais membros do CEP, não sendo aceitável que o/a relator/a proponha a tramitação *ad referendum* nas análises iniciais de protocolos.

Poderá ser apreciado protocolo *ad referendum* sempre que a(s) pendência(s) a ser(em) sanada(s) seja(m) pontual(is) e que o/a relator/a avalie, portanto, que não há necessidade de submeter parecer em discussão plenária. Neste caso, a coordenação emitirá o parecer consubstanciado ao protocolo.

No trabalho de relatoria na Plataforma Brasil, ao finalizar seu parecer, o/a relator/a deverá clicar em “**Enviar Parecer do Relator**”. Durante reunião do CEP, o/a relator/a apresenta o parecer submetido à Plataforma Brasil aos demais membros para apreciação. Após a apreciação do colegiado, o parecer é enviado à coordenação do CEP para emissão de Parecer Consubstanciado.

4.2 Parecer do colegiado e parecer consubstanciado

O Comitê de Ética em Pesquisa deve emitir o **Parecer Consubstanciado** em formulário na Plataforma Brasil, num prazo máximo de **30 (trinta) dias** após o recebimento do protocolo de pesquisa, após a relatoria do/a relator/a e da apreciação do colegiado do CEP do protocolo de pesquisa.

A relatoria dos projetos faz-se através do preenchimento dos campos referentes à pesquisa em questão na Plataforma Brasil, como já informado acima, sendo que o colegiado deve verificar se o conteúdo redigido pelo/a relator/a está completo e apresenta clareza, impessoalidade, coesão e objetividade.

Nas reuniões de colegiado será observado se estão explicitados, com as devidas referências (indicação do documento e da página de extração das informações):

- ✓ No campo “Apresentação do Projeto” - o resumo da pesquisa, o título público da pesquisa, o tipo do projeto (multicêntrico ou unicêntrico; nacional ou internacional), o local onde será realizada, as hipóteses (se houver), a metodologia da pesquisa, os critérios de inclusão e exclusão (quando exigidos) e as datas de início e de fim da pesquisa;
- ✓ No campo “Objetivos da Pesquisa” - o objetivo geral/primário do estudo e os objetivos específicos/secundários, assegurando-se a redação apresentada pelo/a pesquisador/a;
- ✓ No campo “Avaliação dos Riscos e Benefícios” - os riscos e os benefícios da pesquisa que foram detalhados pelo/a pesquisador, bem como as medidas de mitigação dos riscos, retirados dos documentos: Informações Básicas do Projeto de Pesquisa, Projeto de Pesquisa Detalhado (versão brochura), TCLE e TALE (quando forem necessários). O princípio de que toda pesquisa oferece riscos deve ser observado (mesmo que mínimos) quanto à redação (devem estar bem descritos), assim como as medidas adotadas para minimizá-los;
- ✓ No campo “Comentários e Considerações sobre a Pesquisa” – a indicação de abrangência e tipo do estudo (se é nacional, internacional, multicêntrico ou randomizado), se se trata de pesquisa de pós-graduação, se usa placebo, se tem patrocinador, o número de participantes, se os centros de pesquisa estão localizados no Brasil ou não, se conta com armazenamento de amostras em banco de material biológico, a previsão de início e término da pesquisa. Neste campo, o/a

relator/a pode avaliar a relevância do projeto e suas possíveis contribuições;

- ✓ No campo “Considerações sobre os Termos de Apresentação Obrigatória” – o/a relator/a pode fazer menção às observações que constam no campo “Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações”;
- ✓ No campo “Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações” - detalhamento das pendências identificadas, fazendo menção aos documentos destacados (Informações Básicas do Projeto de Pesquisa, Projeto de Pesquisa Detalhado, TCLE, TALE), com as respectivas referências das fontes (nome do documento, datas de submissão à Plataforma Brasil e número da página em que o excerto se encontra), assim como menção às normativas que fundamentam as pendências. Caso seja parecer de segunda ou mais versões, é importante constar que se trata de análise de resposta ao parecer pendente (inserir o número do parecer consolidado e a data na qual ele foi emitido pelo CEP);
- ✓ No campo de “Recomendações” - seu preenchimento não é obrigatório (pode ficar em branco). No entanto, caso o/a relator/a e o Colegiado identifiquem trechos confusos e mal esclarecidos, modificações podem ser sugeridas ao/a pesquisador/a. Vale ressaltar que as recomendações devem ser pautadas no bom senso, visando à boa compreensão por parte dos/as participantes da pesquisa.

É importante que o Colegiado, além da imparcialidade, use da impessoalidade na escrita do parecer, de modo a evitar a identificação do/a relator/a. De forma geral, expressões, como “sou de parecer favorável”, “entendo/avalio que”, “na minha opinião/visão”, devem ser evitadas, privilegiando-se a impessoalidade da escrita para que o parecer não contenha marcas opinativas ou de subjetividade.

Por conseguinte, em “**Situação do Parecer**”, após discussão, o colegiado deve selecionar a opção “**aprovado**”, quando o protocolo não apresenta pendências; “**pendente**”, quando o protocolo necessita de ajustes e nova submissão e, por fim, “**não aprovado**”, quando existir um ou mais problema de incorreção ética, não aceitável, portanto, e que demandará

modificação importante no protocolo. Nesse caso, havendo interesse, o/a pesquisador/a poderá apresentar outro (um novo) protocolo.

O campo “**Considerações Finais a Critério do CEP**”, a ser preenchido pela Coordenação do CEP, deve esclarecer, ainda, a necessidade de apresentação de relatórios parciais e finais, explicitando as datas previstas, a notificação de eventos adversos e de eventuais emendas ou modificações no protocolo para apreciação do CEP.

O parecer do colegiado é fruto da discussão e da deliberação do CEP e o parecer consubstanciando nada mais é que a revisão desse parecer, devendo ser assinado obrigatoriamente pela Coordenação do CEP (responsável por tal revisão), demonstrando que é o parecer aprovado pelo CEP e não apenas o parecer do relator, cuja identificação, inclusive, não deve ser divulgada externamente ao CEP.



COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS

SISTEMA CEP/CONEP

5 Considerações finais

Com este Guia Orientativo, espera-se ter contribuído para dirimir possíveis dúvidas em relação aos marcos legais da ética em pesquisa com seres humanos vigentes no país e sobre os processos de submissão e avaliação dos protocolos de pesquisa regimentados pelo Sistema CEP/Conep.

Este material ressalta a importância de se conduzir eticamente um processo de pesquisa, no sentido da proteção à integridade física e mental dos/as participantes, do respeito aos seus direitos, às suas condições de vida e culturas, bem como da garantia à sua autonomia para tomar decisões e à confidencialidade das informações que são por eles/as fornecidas.

A relevância do CEP como instância formadora é outro aspecto que precisa ser sempre evidenciado, uma vez que sua função não se restringe a de avaliar projetos de pesquisa, como fazem as agências de fomento, as bancas examinadoras na pós-graduação e os colegiados na Universidade. As ações do CEP abrangem processos formativos permanentes, da graduação à pós-graduação, tendo como mote o agir ético e responsável nas pesquisas com pessoas, elemento indispensável na formação do/a pesquisador/a iniciante e experiente.

Nesta perspectiva, o CEP da Universidade Federal de Rondonópolis esforça-se por ser um espaço aberto ao diálogo com a comunidade acadêmica e externa, cotejando as diversas experiências e processos de pesquisa vividos por pesquisadores/as e participantes, com vistas a mudanças em suas práticas, sempre pautadas nos marcos legais da ética em pesquisa.

6 Referências

BENDATTI, Mari Mercedes de Almeida; ZUCOLOTTTO, Andréia Modrzejewski. **Sequência didática para a discussão em ética em pesquisa com seres humanos: a Resolução nº 510/2016 para as ciências humanas e sociais**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Porto Alegre; Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). Portal EduCAPES, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Trata sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa em ciências humanas e sociais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 maio 2016.

_____. **Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012**. Institui as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 junho 2013.

_____. **O Sistema CEP/Conep**. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/index_conep.html>, Acesso em: 01abr 2021.

_____. **Norma Operacional 001/2013**. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/images/comissoes/conep/documentos/NORMAS-RESOLUCOES/Norma_Operacional_n_001-2013_Procedimento_Submisso_de_Projeto.pdf>, Acesso em: 18 abr 2021.

_____. **Resolução 466/2012**. Disponível em: <<https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>>, Acesso em: 18 abr 2021.

_____. **Manual CEP - Versão 3.2.52**. Disponível em: <<https://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/publico/indexPublico.jsf>>, Acesso em: 10 mai 2021.

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; MACHADO, Frederico Viana. A regulação da pesquisa e o campo biomédico: considerações sobre um

embate epistêmico desde o campo da educação. **Práxis Educativa**, Ponta Grossa, v. 9, n. 1, p. 209-234, jan./jun. 2014.

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS DA UFV. **Comunicação de Término de Projeto**. s/d. Disponível em: <<https://cep.ufv.br/conclusao-dos-estudos/>>. Acesso em: 01 jul 2021.

Conselho Nacional de saúde. Comissões do CNS. **Atribuições CONEP**. 2021. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/Web_comissoes/conep/aquivos/conep/atribuicoes.html>, Acesso em: 01 abr 2021.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS. **Regimento do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Rondonópolis**. Rondonópolis, 2020. Disponível em: <https://ufr.edu.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/Regimento_Interno_CEP_Assinado_marco_2020.pdf>, Acesso em: 13 ago 2021

PLATAFORMA BRASIL. **Manual de usuário: pesquisador**, versão 3.2. s/d. Disponível em: <https://ufr.edu.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/Manual_do_Pesquisador.pdf>. Acesso em: 01 Jul 2021.



E-MAIL: CEP@UFR.EDU.BR – (66) 3410-4153

Avenida dos Estudantes, nº 5055, - CEP 78.735-901, Rondonópolis - MT.